

ที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้สิ้นสุดไปแล้วโดยเงื่อนไขเวลานั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขออนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทยใหม่ ปรากฏว่ากรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ขก ๒๖๙๑ แปลง ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นั้น คดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินการของนายอำเภอแวงใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามลำดับ) ในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง น.ส.ล. เลขที่ ขก ๒๖๙๑ ดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ ตรี จะต้องไม่มีผู้ใดบุกรุกอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ก็ยังคงเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนออก น.ส.ล. เลขที่ ขก ๒๖๙๑ ดังกล่าว



และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่บุกรุกทำกินในพื้นที่ดังกล่าวได้ชี้แจงหรือโต้แย้งแต่อย่างใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้รับจ้างดูแลที่ดินและปลูกมันสำปะหลังให้แก่นาง ย. ในที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ประกอบกับที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวตั้งอยู่ท้องที่ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ได้รับผลกระทบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับดังกล่าวที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขานุการนายกรัฐมนตรีนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งย้ายตำแหน่งนางสาว พ. จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรีกองงานนายกรัฐมนตรีนคร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานงานรองนายกรัฐมนตรีนคร และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) กองงานนายกรัฐมนตรีนคร โดยไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรมอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประวัติข้าราชการ ประสบการณ์ระยะเวลารับราชการ อัตราเงินเดือนสูงกว่านางสาว พ. แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งย้ายนางสาว พ. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคำสั่งย้ายพิพาทเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งพิพาท คือ นางสาว พ. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการย้ายตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการดำเนินการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่คำสั่งดังกล่าวก็ไม่ได้กระทบสิทธิโดยตรงของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิ



ฟ้องคดีในข้อหานี้ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ย้าย นาย อ. ไปดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ชุมพร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การย้ายนาย อ. เป็นการย้ายผู้ที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานไปแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่มิได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง การมีคำสั่งย้ายจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของผู้บังคับบัญชาที่สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ต่อผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งเท่านั้น ไม่มีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี สิทธิหน้าที่หรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีมีอยู่เช่นใดก็ยังคง เป็นไปตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๘/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า คำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและให้มีการสรรหา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจากผู้บริหารอาวุโสในข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๙/๒๕๖๓ฯ แต่งตั้งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ บ. ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รามคำแหง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ อันสืบเนื่องมาจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นเรื่องของการ บริหารงานบุคคลภายในที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าผู้ช่วย ศาสตราจารย์ บ. จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ก็ต้องพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๙/๒๕๖๓ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือ ลับ ที่ ปช ๐๑.๐๑ (รป)/๐๐๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี และมติของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ไม่ทบทวนมติเดิม และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีต่อไปตามหนังสือด่วนมาก ลับที่ ปช ๐๐๔๐ (รป)/๐๙๙๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ แม้จะมีผลผูกพันให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม แต่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีได้สั่งการหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเท่านั้น โดยหากผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลก่อนก็ได้ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒/๒๕๖๔)



กรณีฟ้องว่า คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ร่วมมาด้วย โดยอ้างว่า หากศาลไม่รับคำฟ้องในส่วนดังกล่าวไว้พิจารณา จะไม่สามารถบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จ่ายเงินบำนาญให้ผู้ฟ้องคดีย้อนไปถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ งดจ่ายเงินบำนาญได้ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญก็ตาม แต่การจะดำเนินการพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญได้ก็ต้องเมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดได้ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือไม่ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในชั้นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มิได้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นเพียงขั้นตอนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ต้องรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นเพียงการเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น คำสั่งดังกล่าวหาได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดังกล่าวยังไม่มีผลเป็นการชี้ขาดว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๖/๒๕๖๓)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟแทนสะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉยงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทางรถไฟในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดรายมีภูมิลำเนา ประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวอยู่เดิมในการสัญจรไปมา เมื่อผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากมีการเปิดใช้จะส่งผลกระทบต่อจราจรและอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา เนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวมีการจำกัดช่องทางเดินรถ ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ อันกระทบต่อสิทธิในการใช้ถนนและเป็นการรบกวนสภาพความเป็นอยู่โดยปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดราย จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดรายเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดที่พิพาทดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๐/๒๕๖๓)



กรณีฟ้องว่า มติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) และการกระทำของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ตามลำดับ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประชุมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ขอให้เพิกถอนสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ขอให้แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีร่วมในคณะผู้พิจารณาในการจัดการกรณีพิพาทกับเอกชน รวมทั้งอยู่ในขณะที่ทำการร่างสัญญาใด ๆ และขอให้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ลงนามในสัญญาสัมปทานใด ๆ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระบวนการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม ๒ ฉบับ ได้เริ่มดำเนินการในขณะที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังมีผลใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้การดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ ประกอบกับมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอันมีผลบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม มิใช่การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทางปกครองเท่านั้น โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขสัญญาตามร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการขยายอายุสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับคู่สัญญาออกไปอีก ๑๕ ปี ๘ เดือน โดยมีเหตุผลเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับเอกชนคู่สัญญาในส่วนของกรณีค่าเสียหาย และเอกชนคู่สัญญาจะยุติการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อพิพาทอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งเป็นการสมประโยชน์ของคู่สัญญาดังกล่าวแล้ว การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีผลทำให้โครงการทางด่วนที่เมื่อครบกำหนด



ระยะเวลาตามสัญญาจะต้องตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๕ ปี ๘ เดือน จึงมิได้มีผลกระทบต่อคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางด่วนซึ่งรวมถึงค่าใช้บริการที่ผู้บริโภคมองว่าจำเป็น จึงย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง และกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) องค์การของผู้บริโภค เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) และเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๔) เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาคประชาชน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ เป็นประชาชนซึ่งอ้างว่าได้ใช้บริการทางด่วน และอ้างว่าหากทางด่วนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนทุกคนจะมีสิทธิได้ใช้โดยเสียค่าผ่านทางในราคาที่ถูกลง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๘/๒๕๖๔)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้สั่งให้ชุดอุโมงค์ลอดใต้ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนเสียหายไปด้วย และจะทำให้ภาพลักษณ์ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยต้องมัวหมอง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวไม่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ซึ่งอาจจะทำให้อุโมงค์ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของขนาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเชื้อโควิด ๑๙ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการสร้างอุโมงค์ไว้เป็นการชั่วคราว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ถ้าอุโมงค์แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของขนาดใหญ่ของเชื้อโควิด ๑๙ ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องออกคำสั่งควบคุมหรือจำกัดการเดินทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวด้วย เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงความเดือดร้อนเสียหายในอนาคต และแม้ว่าจะเกิดขึ้นจริง ก็เป็นความเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ อีกทั้งเป็นกรณีที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง



หรือป้องกันได้ ส่วนกรณีที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยต้องมัวหมอง ก็มีใช้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ชุดอุโมงค์ลอดใต้ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยวิธีแผนที่ชั้นที่สอง ซึ่งการรังวัดทำแผนที่ด้วยวิธีดังกล่าวทำให้แผนที่คลาดเคลื่อน เนื้อที่บางส่วนทับทางสาธารณประโยชน์ และรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินหรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอบสวนเปรียบเทียบหรือออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมา ที่ ๓ มีหนังสือสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน อันได้แก่ บ้านพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้กระทำการปลูกสร้างลงบนที่ดินสงวนของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกไปภายใน ๖๐ วัน และ ๓๐ วัน ตามลำดับ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (จังหวัดนครราชสีมา) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยุติการออกหนังสือขับไล่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวออกจากที่ดินพิพาท ซึ่งคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลเพิกถอนหนังสือที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว นั้น หนังสือทั้งสองฉบับ



ดังกล่าวไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะหากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท ซึ่งอยู่นอกเขตทางหลวงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ครอบครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ประโยชน์เป็นที่กองวัสดุในงานทาง จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเท่านั้น จึงมิได้เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง ที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอื่นจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งไม่อาจถือได้ว่าหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือเตือนที่มีลักษณะเป็นการเริ่มต้นมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมควบคุมโรค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส่งคืนพื้นที่นิคมโรคเรื้อนแม่ลาว จำนวน ๑,๓๖๖ ไร่ ๓ งาน เฉพาะในส่วนที่อยู่อาศัยและทำกินให้แก่อธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการส่งคืนพื้นที่นิคมโรคเรื้อนแม่ลาว นั้น เมื่อปรากฏตามหนังสือของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ที่ กค ๐๓๑๑.๑๒/๒๓๖๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่า ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. ๒๘๗ เนื้อที่ ๑๑,๖๔๑ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา ได้มีประกาศคณะกรรมการอำเภอพาน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สงวนหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ ให้เป็นที่ตั้งนิคมโรคเรื้อนแม่ลาว ด้วยเหตุนี้ที่ดินในบริเวณดังกล่าวจึงถือเป็นที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้ในราชการของกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติที่ดินราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ที่ดินราชพัสดุหมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ต่อมากรมควบคุมโรคซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ดินราชพัสดุได้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ปกครองและดูแลที่ดินราชพัสดุตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการส่งคืนพื้นที่นิคมโรคเรื้อนแม่ลาวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ที่ดินราชพัสดุกับผู้ปกครองและดูแลที่ดินราชพัสดุ ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนเป็นเพียงผู้ป่วยและทายาทของผู้ป่วยที่อยู่อาศัยในนิคมโรคเรื้อนดังกล่าว มิใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง



ต่อการส่งคืนที่ราชพัสดุดังกล่าว เนื่องจากยังคงอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไปได้ ส่วนข้ออ้างว่าการส่งคืนที่ราชพัสดุทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนจะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต้องว่ากล่าวกันในประเด็นต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมิสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๖๔)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำของถนนซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เจ้าของเดิมอุทิศให้โดยปริยายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันปฏิบัติหน้าที่จัดการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำของถนนซอยพิพาท นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ แต่กลับละเลยไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำของซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ปล่อยให้สภาพผิวถนนชำรุดเสียหาย เวลาฝนตกระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองอ้างว่ามีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บริเวณซอยพิพาทดังกล่าวและมีความจำเป็นต้องใช้สัญจรไปมาและผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้มีหนังสือร้องขอให้ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการและชี้แจงใด ๆ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลไทรมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้จุดจอตรกโดยสารประจำทางบริเวณถนนรัตนนิเบศร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยไทรมา-ท่าอิฐ มีลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดตามสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงจุดจอตรกโดยสารประจำทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัย ให้เก็บกวาดขยะและทำความสะอาดจุดจอตรกโดยสารประจำทางและให้ดำเนินการปิดป้ายแสดงหมายเลขรถโดยสารประจำทางที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยต้องขึ้นรถโดยสารประจำทาง ณ จุดจอตรกโดยสารประจำทางที่อยู่ในบริเวณทางเดินเท้าริมถนนรัตนนิเบศร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยไทรมา-ท่าอิฐ กรณีจึงเป็นการระบุตำแหน่งที่เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ชัดเจนและแน่นอน ประกอบกับจุดจอตรกโดยสารประจำทางตั้งอยู่บริเวณทางเดินเท้าริมถนนรัตนนิเบศร์ จึงเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนใช้บริการตลอดเวลา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จัดทำ ดูแลและบำรุงรักษาตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยไม่จำเป็นต้องรอมีบุคคลใดมายื่นคำร้องขอให้ไปดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยให้จุดจอตรกโดยสารประจำทางดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดตามสมควร กล่าวคือ มีการใช้กระตาสลึงเพื่อบดบังรอยรั่วของหลังคาในหลายจุด มีระบบการติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งยังไม่มีปิดป้ายแสดงหมายเลขรถโดยสารประจำทางที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์โดยถูกต้องตามกฎหมาย อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันทนาครัว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ จากการออกแบบตอบรับ



ใบรับรองซากสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์โดยเทศบาลตำบลปาดันนาครว้ไม่มีสถานที่
โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่จากการไม่ดำเนินคดี
กับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่นำสัตว์ไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียรายได้ และทำให้ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแม่ทะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้จังหวัดลำปาง
ทราบแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเห็นควรให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์
แต่ได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นเพียงขั้นตอน
การดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ ไม่อาจถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุที่จะทบทวนเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้
ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ (๑) ให้คำสั่งยุติเรื่องของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครอง
(๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่ หรือส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นผู้วินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และ (๓) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรจากการไม่ได้ส่งคำขอ
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น ข้อพิพาท
ในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์อ้างว่าได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครว้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ
ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ จึงได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณา ซึ่งตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้น บัญญัติให้กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเทศมนตรีละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยพยานหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี
พ้นจากตำแหน่งก็ได้ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด ดังนั้น การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและ
ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาแล้ว ต่อมา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปางพิจารณาและมีคำสั่งให้ยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
จึงเห็นได้ว่า การพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและมีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องเรียน
ของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ



มีลักษณะเป็นการเตรียมการและการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง คำสั่งดังกล่าว มีใช้คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งยุติเรื่องและมีความประสงค์จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือประสงค์ที่จะ แก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของตนโดยการขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปางเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไปตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์และได้รับความเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนครสวรรค์ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๘/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการร่วมเตียงผ้าใบ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ ในบริเวณพื้นที่พญาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดระเบียบที่สาธารณะชายหาดพญา หาดจอมเทียน และหาดอื่น ๆ ในเขตเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ และต่อมาเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ได้ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวหรือวัตถุใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ฟ้องคดี จึงได้ยื่นคำร้องต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจึงทุกข์ (ศอท.) สำนักเลขาธิการ เมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา ขอความอนุเคราะห์จัดหาที่ทำกินให้ใหม่ ซึ่งนายก เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำคำร้องของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ การประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๓๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แต่ได้รับการพิจารณาไม่ให้มีการประกอบการร่วมเตียงชายหาด ในพื้นที่บริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจัดหาสถานที่ ประกอบการร่วมเตียงและเยียวยาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนเป็นผู้ประกอบการร่วมเตียงผ้าใบเพื่อบริการ นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยไม่พิจารณาจัดหาสถานที่ประกอบการ ร่วมเตียงและเยียวยาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือ ไปก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน



หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีและปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการกับผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตริมคลองสีวา ถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยเท่าเทียมกัน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการกับผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตริมคลองสีวา แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับมาตรา ๖๙ และมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยบริเวณด้านหลังที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเขตติดต่อกับที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งใช้ร่วมกันของชาวบ้าน ต่อมา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้มีบุคคลบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าวและดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาคกรณการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจำนวนหลายฉบับ แต่ไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



ตามลำดับ) ทำการรังวัดที่ดินพิพาทและขับไล่ผู้บุกรุก และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ผู้บุกรุกเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทออกไปจากที่ดินพิพาทนี้ทั้งหมด นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์โดยขอให้ตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒/๒๕๖๔)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีเทศบาลตำบลพระบุ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ได้รับความเสียหายจากการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน สังกัดกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ออกไปรับคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกไปรับคำขอดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน เมื่อข้อพิพาทในคดีเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ กรณีจึงไม่มีข้อพิพาทที่จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการเป็นทหารอากาศ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีร่วมกันลักน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่เมื่อพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด



ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้เสร็จสิ้น นั้น โดยที่มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้นได้กระทำการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้นั้น โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องออกไปรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไป อันเป็นสิทธิที่พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้แก่ผู้เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำละเมิด และต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ไม่ใช่ต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยลักน้ำมันเชื้อเพลิงไปจากคลังน้ำมัน และอาจต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกองทัพอากาศในกรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่ต่อบุคคลภายนอก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่ผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว กองทัพอากาศรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นบัญชีอยู่ในลำดับที่ ๒๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขึ้นบัญชีอยู่ในลำดับที่ ๒๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าเทศบาลตำบลนาदान (ผู้ถูกฟ้องคดี)



มีตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ว่าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภูว่ามีตำแหน่งว่าง เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรายงานตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยุติการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดำเนินการสรรหาโดยขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ต่อไป นั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๑๒ ของประกาศฉบับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง เห็นได้ว่า หากเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ข้อ ๑๒ ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อนหกสิบวันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ เพื่อที่จะได้ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการต่าง ๆ และต้องเสนอชื่อผู้ที่แต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และเทศบาลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแจ้งตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อยุติการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเพื่อดำเนินการสรรหาต่อไป จะเห็นได้ว่า การรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าว นั้น เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามข้อ ๑๒ ของประกาศเท่านั้น และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รายงานตำแหน่งว่างไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภูภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในทันทีแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากในการแต่งตั้งผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) นั้น จะต้องพิจารณาดำเนินการเป็นไปตามลำดับของผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเป็นไปตามความประสงค์ของเทศบาลแต่ละแห่ง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๙๓/๒๕๖๔)



(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง
และการธนาคาร

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
และขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นตัวแทน
ของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งห้าซึ่งเป็นคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ให้ชัดเจน แต่ได้เสนอความเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ว่าควรลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เกิน ๑ ปี เป็นผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง
พักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเวลา ๑ ปี
ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจะเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง อันเป็นการเตรียมการและดำเนินการ

ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลในทางระงับสิทธิ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อคดีนี้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง แต่ไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองชั้นต้นย่อมอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีคำสั่งเรียกให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดี) ขณะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการจัดสรรที่ดินอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นผู้รับเงินสดจากการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดินแล้วไม่นำส่งให้ฝ่ายการเงินกรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๙๓๑,๗๖๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่ไม่ชำระเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งเตือนเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ แต่ไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

